上海大学《商学法》2003-2004 学年考试试题

一- 辨析题（解释以下各组概念，并比较两者之间的区别。每小题 8 分，共 24 分）

1、发起设立与募集设立 2、子公司与分公司 3、公司股份与公司债

二、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、什么是破产债权？根据我国法律规定，哪些债权可成为破产债权？

2、公司资本制度有哪三种类型？各自含义是什么？

3、根据我国公司法的规定，发行公司债应具备哪些条件？

三、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1、我国公司法规定，股份有限公司发行公司债，其净资产额不低于人民币（）；股份有限公司申请其股票上市，公司股本总额不少于人民币（）。

2、我国《企业破产法（试行）》规定："企业因经营管理不善造成严重亏损，不能清偿（）债务的，依照本法规定宣告破产。"

3、在我国，破产案件由（）所在地人民法院管辖。

4、我国《企业破产法（试行）》规定："债权人对破产企业负有债务的，可以在破产清算前（）"

5、股份有限公司的股东以其所持（）对公司负责，公司以其全部（）对公司的债务承担责任。

6、我国公司法规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的（）列入公司法定公益金。

7、在我国，以工业产权、非专利技术作价出资的金额一般不得超过公司（）百分之二十。

8、公司法规定，记名公司债券被盗、遗失或者灭失，债权人可以依照民事诉讼法规定的（），请求人民法院宣告该债券失效。

四、判断并说明理由题（每小题 1 分，其中判断部分 1 分，说理部分 1 分，共 12 分）

1、公司一经设立就取得法人资格。

2、凡是公司股东均可依法担任公司的董事、监事、经理。

3、有限责任公司依法也能成为上市公司。

1、公司资本属于公司资产范畴。

2、凡商主体从事的行为都是商行为。

3、商法是纯粹的私法。

五、单项选择题（每小题 1 分，共 6 分）

1、发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起（）内不得转让。

A、1 年 B、2 年 C、3 年 D、4 年

2、上市公司应当在每个会计年度中（）次向公众提供公司的定期报告。

A、1 B、2 C、3 D、4

3、股份有限公司社会公众认购股份的方式为（）。

A、货币 B、实物 C、工业产权和专利技术 D、土地使用权

4、股份有限公司的董事长由（）选举和更换。

A、股东大会 B、创立大会 C、发起人 D、董事会

5、国有独资公司董事会的组成人数为（）。

A、 3 个 B、3~5 个 C、3~9 个 D、3~13 个

6、股份有限公司注册资本的最低限额为人民币（）。

A、100 万 B、1000 万 C、3000 万 D、5000 万

六、多项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1、请判断下列行为中哪些行为属于商行为（）。

A、超市出售商品给顾客的行为 B、货运公司运送货物的行为 C、公司发行股票的行为 D、顾客从超市购买商品的行为 E、广告公司发布广告的行为

2、公司具有的法律特征中包括（）。

A、以营利为目的 B、依法设立 C、有独立人格 D、有独立财产 E、能独立承担责任

3、公司章程依法对下列哪些人有约束力（）。

A、股东 B、董事 C、监事 D、经理 E、公司

4、公司财务会计报告包括（）。

A、资产负债表 B、损益表 C、财产目录 D、验资证明 E、现金流量表

5、公司解散免于清算的事由包括（）。

A、破产解散 B、因合并而解散 C、因分立而解散 D、因主管机关命令而解散 E、因营业期限届满而解散

6、我国，股东的出资方式有（）。

A、货币 B、实物 C、劳务 D、工业产权 E、土地所有权

7、下列财产中，哪些依法不属于破产财产（）。

A、破产企业工会所有的财产 B、破产企业为债权人提供担保的财产 C、担保物灭失后产生的代位物 D、超过担保债务数额部分的担保财产 E、债务人基于仓储等法律关系占有、使用的他人财产

8、按照商主体的法律地位不同，可以将其分为（）。

A、商个人 B、法定商人 C、商合伙 D、商法人 E、任意商人

9、下列事项中，属于股东会特别决议的事项有（）。

A、公司合并 B、公司分立 C、修改公司章程 D、发行公司债券 E、变更公司资本

10、股份有限公司的（）依法应国务院授权的部门或者省级人民政府批准。

A、设立 B、合并 C、分立 D、解散 E、清算

七、案例分析题（每小题 10 分，共 20 分）

1、某采用募集设立方式设立的股份有限公司，其向社会发行的股款缴足后，发起人过了两个月仍未召开创立大会。某有限责任公司认缴了该公司 100 万元的股款，现要求发起人退还该股款并加算利息。发起人认为股款一经缴纳，就不得退还，否则构成违约，故予以拒绝。请问：

（1）该认股人能否要求退还其所缴股款？为什么？（3 分）

（2）是否可以加算利息？如果要加算利息，利息该如何计算？（2 分）

（3）如果退还了认股人的所缴的股款，那么该股份有限公司还能否成立？为什么？（2 分）

（4）如果退还了认股人所缴的股款，发起人要继续完成公司的设立，对此可以怎么补救？（3 分）

2、某国有企业因不能清偿到期债务被法院宣告破产。经查，该企业现有总资产 400 万元，其中，有一栋厂房（经估价值 110 万）已向某银行抵押贷款 100 万元。此外，该企业从甲公司借来一辆货车。该企业欠某银行贷款本金 100 万，应负到期利息 5 万，实际到期利息 3 万；欠乙公司 300 万元（同时，乙公司对该企业又有 100 万元的债务）；欠其他债权人的债权总计 300 万元；此外，欠职工工资和劳动保险费用 20 万，欠国家税款 5 万元。请问：

（1）、如何确定该企业的破产财产并说明理由。（2 分）

（2）、如何确定破产债权并说明理由。（2 分）

（3）、甲公司在本案中享有什么权利？（2 分）

（4）、乙公司在本案中享有什么权利？（2 分）

（5）、破产分配的顺序是怎样的？（2 分）